



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO C.C.CONCIL.FAM.2A NOM - SEC.3
- VILLA DOLORES**

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 23

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 79-88

EXPEDIENTE SAC: 6847679 - TERCERIA DE MEJOR DERECHO - TERCERIA

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 23 DEL 18/03/2025

SENTENCIA NÚMERO: VEINTITRÉS.- Villa Dolores, dieciocho de marzo del dos mil veinticinco.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "**FRANGET, ROLANDO CLAUDIO C/ GARNICA, CARLOS ALBERTO-EJECUCION PRENDARIA – TERCERIA**" (EXPTE N° 6847679) en los que a fs. 1/37 comparece Mario Cipriano Calderón, con el patrocinio letrado del Dr. Alfredo Estrada y manifiesta que viene a promover formal demanda incidental de Tercería de Mejor Derecho, en contra del ejecutante y ejecutado en los autos principales, esto es Claudio Rolando Franget y Carlos Alberto Garnica, en relación al automóvil tipo Pick-Up Cabina y Media, modelo Saveiro 1.6, marca Volkswagen, Dominio IPR 203, pretendiendo que previo los trámites de ley V.S. admita y declare su mejor derecho respecto a ese bien aludido y, a su consecuencia, la nulidad y/o ineficacia del contrato prendario celebrado respecto del mismo por los incidentados, disponiendo y ordenando por tanto, la oportuna cancelación de la anotación respectiva en el Registro de la Propiedad del Automotor, Seccional Villa Dolores, todo ello con costas. Relata que, el 19 de agosto de 2016, adquirió del Sr. Claudio Ortiz, comerciante habitual del rubro de automotores, la unidad vehicular antes referida, y desde esa fecha la ha detentado y ejercido la posesión pública, pacífica, continua de dicho bien mueble, no habiendo concretado hasta la fecha la transferencia

respectiva del mismo, simplemente por haber carecido de los fondos pertinentes para ello. Por ello es que ha hecho uso legítimo y permanente de dicho vehículo, que pagó en su totalidad, y también lo ha mantenido asegurado en la empresa “INTEGRITY SEGUROS” desde su adquisición. Que la pick-up se encontraba registrada, al momento de compra, a nombre del co-demandado Carlos Alberto Garnica, extremo que perdura, y al momento de su adquisición y como condición propia y esencial del negocio celebrado, resultaba totalmente libre de gravámenes. Que, precisamente por la legitimidad de la operación referida, fue que el mismo titular hoy co-demandado Carlos Alberto Garnica, le extendió con fecha 21.11.2016 el formulario normatizado RNPA 08 Nro.: 38861112, por ante la Secc. Villa Dolores del RNPA, donde está registrado o asentado tal automotor, a fin de viabilizar la pertinente transferencia dominial de dicha unidad, reiterando que no efectivizó la misma -transferencia- por carencia de fondos para afrontarla. Que, pese a ello, el día 02 de agosto del cte. año 2017, alrededor de las 13,30 hrs., se apersonaron en su domicilio, el Oficial de Justicia local, Leandro H. Pérez, junto al martillero Facundo Javier Domini, con la finalidad de secuestrar dicha unidad vehicular, en el marco de lo ordenado en los autos principales relacionados, es decir los caratulados: “FRANGET, ROLANDO CLAUDIO C/ GARNICA, CARLOS ALBERTO -EJECUCIÓN PRENDARIA” (Expte. N° 6440607). Manifiesta que, dicha medida y tal proceso ejecutivo especial se han fundamentado en un presunto contrato prendario celebrado por los incidentados Franget y Garnica, el 16 de marzo de 2017, es decir con absoluta posterioridad a la venta dispuesta y aceptada por el propio titular dominial Garnica de dicha unidad y cuando, obviamente, carecía ya de toda facultad y posibilidad para concretar dicho gravamen real sobre esa unidad, ello así dado que voluntariamente la había extraído de su patrimonio y no tenía tampoco la disponibilidad material del bien objeto de tal derecho real de garantía, resultando por ende un objeto de imposible cumplimiento, de conformidad a las previsiones de la normativa que rige la especie (arg. arts. 1, 2 y concs. del Dec.-Ley 15348/46, to por Dec. PEN 897/95, y art. 2219 del CCCN, ex 3213 del CC), acotando que ni siquiera

contaba con el título de propiedad ni con la cédula de identificación del vehículo, instrumentos éstos que estaban retenidos en la Secc. Va. Dolores del RNPA. Dice que, tal relevante circunstancia, que tampoco el propio pretense acreedor prendario actuó con buena fe al respecto, ni siquiera presunta, desde que nadie entrega un dinero y para garantizarlo constituye un derecho real sobre un mueble registrable sin verificarlo, o corroborar siquiera en su materialidad mínima, la posesión efectiva y el estado del mismo -bien-, extremo imposible de concretarse en el caso particular dado que en marzo de 2017 al bien lo ha tenido el dicente, por lo que el acreedor no puede alegar torpeza o negligencia. Que a ello se suma que Garnica, no disponía materialmente del título de propiedad ni de la cédula de identificación del vehículo, instrumentos que estaban retenidos en la Secc. Villa Dolores del RNPA. Que, en realidad, es dable considerar que la maniobra de concretar dicho contrato prendario, habiéndolo registrado sin que medie no solo la disponibilidad material del bien, sino que además cuando el propio titular y supuesto deudor prendario sabía y conocía perfectamente que el bien gravado no integraba su peculio por haberlo dispuesto libre y voluntariamente con anterioridad; a lo que debe sumarse la falta de diligencia verificativa, siquiera mínima, en el presunto acreedor prendario, resulta y evidencia una maniobra ostensible y categóricamente irregular y contraria a derecho, es decir, ilícita y muy probablemente además constitutiva de una probable conducta delictiva. Que la verdad es que desconoce si ambos -Franget y Garnica- han actuado de consuno al respecto, pero sí que lo presupone, con lo cual, además de la probable conducta típica estafatoria en su contra, se estaría ante la eventual agresión a la administración de justicia, materializando ello en la persona de V.S., mediante la deducción de un proceso absolutamente falso, por resultar carente de causa lícita, y contrariamente fundado en una conducta ilegal. Que formula por ello las reservas respectivas y solicita que oportunamente V.S. actúe en consecuencia. Dice que convencido de ello, realizó la respectiva denuncia ante la autoridad jurisdiccional competente, concretamente la Fiscalía de 1era Nominación local, tramitando a la fecha los actuados respectivos bajo el Expte SAC Nro:

6518812. Que en los mismos y como un modo lógico y claro de cesar los efectos de la presunta, pero en definitiva muy probable conducta delictiva referida, ante su solicitud ha logrado que le sea restituida la tenencia efectiva del vehículo en cuestión, bajo la actual condición de depositario judicial de la misma. Que destaca también que hasta donde conoce, a la fecha media expresa y concreta imputación en contra de Garnica, destacando que se estarían llevando a cabo otras medidas instructorias. Que es así que la constitución del derecho real de garantía resulta no solo absolutamente posterior a su adquisición del bien en cuestión, sino que se lo ha gravado ilícitamente, es decir, en abierta contradicción al orden normativo vigente, atento las razones antes indicadas. Que es de ver también que tanto el pretense acreedor cuanto el pretense deudor, eran sabedores y conscientes de todo ello, esto es que el vehículo en cuestión no integraba ya el patrimonio de éste por haberlo vendido, voluntaria u conscientemente, durante 2016, es decir con la ostensible antelación ya denunciada a la ilegal constitución del gravamen que se discute, lo cual se tradujo en que obviamente carecía de toda disponibilidad jurídica y material sobre el mismo en marzo de 2017; es decir, si dicho automotor existía en su materialidad, en qué condiciones se encontraba, y en definitiva si estaba bajo la tenencia efectiva y/o material del deudor. Que de ello, puede inferirse ese presunto ánimo defraudatorio denunciado, lo cual jamás podrá avalar una conducta regular o el ejercicio funcional de ningún derecho (cfr. Art. 10 CCCN), siendo de destacar que el objeto de todo acto jurídico debe ser esencialmente ilícito (art. 279 íb.), advirtiéndose asimismo de ello, la concurrencia en la especie de los recaudos que básicamente ha delineado la jurisprudencia del cívico tribunal local, para la procedencia de planteos análogos al del concreto, avalando por tanto su plena procedencia. Que, así las cosas, es evidente que nos solo debe admitirse y declararse su mejor derecho a la cosa, por cuanto su adquisición y legitimación a la misma es anterior al propio gravamen cuestionado, siendo además que las partes del negocio ilícito –Franget y Garnica- que se cuestiona, eran plenamente sabedoras de ello, es decir que el bien no integraba en marzo de 2017 el

patrimonio de Garnica, sino que contrariamente integraba el del dicente, por lo que resultaba material y jurídicamente imposible la legal y válida conformación del gravamen que se cuestiona, evidenciando por lo tanto con sus conductas, que solo estaban procurando lesionar sus derechos y obtener un beneficio indebido a su respecto. Que, de tal guisa, de un hecho ilícito no pueden seguirse más que efectos o consecuencias disvaliosas para sus autores, y nunca para los damnificados. Además, del ejercicio antifuncional de un derecho al igual que de un acto nulo, ha de retornarse al estado de hecho anterior y condenarse a los incidentados al abono de una indemnización que establecerá el prudente y elevado criterio judicial, estimándola en esta instancia y mínimamente en \$ 10.000. Sigue diciendo que un acto con objeto ilícito (art. 279 CCCN) importa un acto nulo (art. 386 íb.), de lo que se sigue no solo la existencia de un mejor derecho a la cosa, sino la necesidad de oportunamente disponer la cancelación del gravamen en cuestión, por resultar nulo de nulidad absoluta y además total (arts. 387, 389, 390 y concs. CCCN) y así lo deja desde ya solicitado. Finaliza solicitando que admita este planteamiento de mejor derecho a la cosa, además de la nulidad y/o ineficacia del acto jurídico –constitución de gravamen prendario- relacionado, ordenando, además de la nulidad y/o ineficacia del acto jurídico –constitución de gravamen prendario- relacionado, ordenando la pertinente registración –cancelación- del mismo, y todo ello, con costas. Ofrece prueba: Instrumental, Documental, Informativa, Testimonial y Presuncional. Realiza planteo de Caso Federal. Que dado trámite de juicio ordinario a la tercería atento a la naturaleza de la cuestión planteada (fs. 42), se certifica los domicilios de las partes en los autos principales y que se tomó razón de los presentes en los autos principales. A fs. 44 comparece el Dr. Gustavo Leonardo López y manifiesta que viene a comparecer en estos autos y solicita que se le otorgue participación, siguiendo expresas instrucciones de su mandante Sr. Rolando Claudio Franget. A fs. 49 a solicitud de parte, se declara al demandado Carlos Alberto Garnica rebelde al no haber comparecido a estar a derecho, haciéndosele saber que las demás resoluciones se tendrán por notificadas en el día de su dictado (art. 112 CPCC). A fs. 52 se

ordena correr traslado de la demanda. A fs. 55/58 comparece el Dr. López y manifiesta que, viene a contestar el traslado ordenado y en su mérito solicita que rechace la tercería de mejor derecho interpuesta, con expresa imposición de costas al incidentista. Realiza la negativa genérica de todo lo expresado por el tercerista, conforme al imperativo legal y manifiesta que el reclamo realizado es sin lugar a dudas improcedente. Afirma que lo cierto es que, a la fecha de suscribirse el contrato de prenda entre el Sr. Carlos Alberto Garnica en condición de deudor prendario y el Sr. Claudio Rolando Franget en carácter de acreedor prendario, respectivamente, el vehículo integraba el patrimonio del Sr. Garnica, como bien tenía conocimiento el Sr. Franget debido a la inscripción o la titularidad registral. Que el régimen jurídico imperante en materia de automotores, conforme el cual la propiedad de los mismos se adquiere con la inscripción registral (art. 1 y 2 decreto Ley 6582/58), lo que implica que, aunque exista acuerdo de voluntades e incluso entrega del vehículo (tradición) si no se inscribe en el registro, no se produce la transferencia del derecho real, y el dominio sigue en cabeza del tradente. Que de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior nunca jamás el tercerista Mario Cipriano Calderón ha detentado la posesión del vehículo, y menos aún a partir de su supuesta adquisición el día 19 de Agosto de 2.016, pues la mayoría de la doctrina se ha pronunciado en el sentido de entender que la entrega del automotor al adquirente ni siquiera es configurativa de una situación posesoria, "pues no solo lo referido al título necesita inscripción, sino también la posesión para que la posesión nazca también hace falta la inscripción constitutiva, por el "modo" constitutivo; si se ha efectuado la entrega sin que se haya transmitido el derecho real mediante la inscripción registral constitutiva, el comprador todavía no es poseedor en la acepción jurídica del término, sino que es tenedor de la cosa ajena. Que el acreedor prendario Claudio Rolando Franget actuó con total y absoluta buena fe a sabiendas de que el vehículo se encontraba a nombre del Sr. Carlos Alberto Garnica pues contaba como fuente de información la publicidad registral, esto implicaba una total y absoluta disponibilidad jurídica sobre la unidad de parte del titular registral, destacando

además que el Sr. Garnica le había comentado a su mandante, entre otras circunstancias, que debía ir a buscar los papeles del vehículo a la concesionaria del Sr. Claudio Ortiz, pues éste no había cumplido con lo pactado y que debía retirar los papeles, entre ellos el Formulario 08 que se encontraba en blanco y al cual le faltaba la firma de su cónyuge y además a retirar el vehículo que se lo había entregado para que lo vayan ofreciendo para la venta. Que, otra circunstancia que el Sr. Garnica le había comentado a su mandante que el Formulario 08 se había certificado en el Registro del Automotor habiendo sido acompañado en esa instancia por una secretaria de la firma comercial o la concesionaria "Dalton Automotores", en el cual uno de los propietarios era el Sr. Claudio Ortiz. Que resulta ser que el Sr. Claudio Ortiz jamás devolvió el Formulario Normatizado 08 RNPA, el cual se había suscripto con la finalidad de darle la tranquilidad de que podía vender el vehículo una vez que cobrara los cuatro cheques que se habían librado e insertar en el Formulario 08 la firma de la cónyuge, resulta ser que jamás se pudieron cobrar los cheques, es por ello que dado al incumplimiento en el pago de los títulos el Formulario 08 había quedado automáticamente desvirtuado. Que por propio comentario de Garnica a su mandante los cheques dados por la Concesionaria Dalton que nunca se pudieron cobrar, dicha cuenta estaba a nombre de Facundo Pascual en el Banco Macro que era el otro integrante de la mencionada firma comercial. Que en cuanto a la relación del tercerista Calderón con el vehículo se preguntan si no será que la tenencia del parte del Sr. Mario Cipriano Calderón es de una probable conducta estafatoria que lo tiene protagonista conjuntamente con el Sr. Claudio Ortiz, ya que este último, era plenamente consciente que no podía entregar el vehículo bajo ningún aspecto, que el Formulario Normatizado 08 se encontraba incompleto, en blanco, en ausencia de la firma de la cónyuge del Sr. Garnica, y que además no había cumplido en tiempo y forma sus obligaciones de pago, todo ello para poder vender el vehículo. Que quizás esa conducta típicamente estafatoria haya tenido como finalidad burlar derechos patrimoniales del Sr. Carlos Alberto Garnica y en consecuencia de ello de su mandante Sr. Franget. Sigue diciendo que el señor Claudio Ortiz

no puede transmitir al Sr. Mario Cipriano Calderón en relación al vehículo un derecho que no tiene o no tenía". Se pregunta si supuestamente el tercerista Calderón ha sido diligente en contratar un Seguro de Responsabilidad Civil del vehículo Dominio IPR 302, y si real y efectivamente adquirió el vehículo, pues entonces ¿Por qué no inscribió el Formulario Normatizado RNPA 08 para así efectivizar la transferencia registral del vehículo? si no lo hizo, no puede contraponer libremente su derecho frente al acreedor prendario. Quien no inscribe el Formulario 08 no está cumpliendo con la exigencia legal del sistema normativo registral y publicista en materia de automotores, quien no inscribe el formulario 08 pudiendo hacerlo ha sido negligente, esa negligencia del Sr. Cipriano Calderón, en el caso concreto de autos, no puede invocarse en su propia defensa. Sigue argumentando que otorgarle a favor del incidentista procedencia y acogida legal a la postulación incidental formulada en los presentes autos, implicaría en primer lugar otorgarle amparo o protección legal a aquel que no ha cumplido con la exigencia normativa de efectuar la transferencia registral, colocándolo en un pie de igualdad con aquel que ha cumplido con la inscripción registral, entonces cabría la pregunta ¿qué sentido tiene el sistema registral y publicista consagrado por el régimen normativo específico (art. 1 y ccs. del Dec. Ley 6582/58)?, ¿Para qué lo queremos al sistema constitutivo poniendo en riesgo la razón de ser del sistema registral?; y en segundo lugar significaría ocasionarle a su mandante en su condición de acreedor prendario un gravamen irreparable al no permitirle ejercer su legítimo derecho como tal en el marco de una ejecución prendaria. Que tal situación conculcaría su derecho de propiedad de raigambre constitucional (Art. 17 C.N) en base al cual reposa el principio de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Que el tercerista reclama en su postulación incidental que le sea reconocido un mejor derecho sobre el vehículo en relación a su mandante, pero resulta ser que se trata de un derecho que no ha sido constituido conforme el orden normativo vigente, pues el Sr. Mario Cipriano Calderón contaba con la posibilidad de publicitar su adquisición, para lograr una oponibilidad frente a terceros. Cita jurisprudencia. Impugna documentación

manifestando que, rechaza e impugna el Formulario Normatizado RNPA 08 acompañado conjuntamente con la Tercería de Mejor Derecho en los presentes autos, toda vez que el mismo es nulo y/o ineficaz como instrumento contractual normatizado para la transmisión registral del vehículo, siendo inoponible al incidentado, por encontrarse en su contenido en blanco es decir sin los datos personales del comprador, como así también sin la firma de la cónyuge del co-demandado Carlos Alberto Garnica, es decir sin el asentimiento o consentimiento para tal acto de disposición. Que se interpone en éste acto la excepción de falta de legitimación sustancial activa de parte del Sr. Mario Cipriano Calderón para interponer la Tercería de Mejor Derecho de que se trata. A fs. 61 se ordena la apertura a prueba. A fs. 72 se ordena, atento a que se encuentra vencido el período probatorio, clausurar el mismo, sin perjuicio de la prueba ordenada, instada y diligenciada dentro del plazo, asimismo se ordena la agregación de los cuadernillos de prueba a los presentes obrados. Con fecha 05/08/2024 se tiene por acompañada la Sentencia N° 10 de la Cam. Crim. Y Correccional de esta ciudad, y a solicitud de parte, se ordena correr traslado para alegar de bien probado. Conforme certifica la actuaria con fecha 10/09/2024 la parte incidentista presenta su alegato, el que se reserva en Secretaría. Con fecha 04/11/2024 a petición de parte se les da por decaído el derecho dejado de usar a los incidentados Rolando Claudio Franget y Carlos Alberto Garnica, al no haber evacuado el traslado para alegar de bien probado. Con fecha 02/12/2024 se ordena el pase a despacho para resolver los presentes.-

Y CONSIDERANDO: I) Que surge de los autos caratulados "FRANGET, ROLANDO CLAUDIO C/ GARNICA, CARLOS ALBERTO - EJECUCION PRENDARIA" (EXPTE N° 6440607) el Señor Rolando Claudio Franget inicia la ejecución prendaria, con fecha 03/07/2017, en contra del Sr. Carlos Alberto Garnica, acompañando solicitud de inscripción de contrato prendario de fecha 16/03/2017, ordenado el trámite a la acción impetrada y se dispone, entre otras cosas, librar mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más el treinta por ciento (30%) que se estiman provisoriamente intereses y

costas (conf. Art. 526 CPCCC) y finalmente hacer lugar al secuestro peticionado, en consecuencia, se libra oficio al Oficial de Justicia. Habiéndose incorporado el oficio de secuestro sin diligenciar y denunciado que el vehículo se encuentra en el domicilio de un tercero ajeno a la ejecución prendaria, específicamente el Sr. Mario Cipriano Calderón (fs. 20), es que con fecha 06/12/2017, el Sr. Calderón, promueve tercería tendiente a que se declare su mejor derecho, respecto al vehículo automotor tipo Pick-Up Cabina y Media, modelo Saveiro 1.6, marca Volkswagen, Dominio IPR 203, cuya titularidad dominial se encuentra registrada a nombre de Carlos Alberto Garnica y que fuera objeto de embargo y secuestro en los autos antes mencionados iniciado por ejecutante Sr. Claudio Rolando Franget. Afirma el tercerista que ha adquirido el vehículo referido con fecha 19/08/2016, del Sr. Claudio Ortiz, comerciante habitual del rubro de automotores, ejerciendo desde entonces, la posesión pública, pacífica, continua de dicho bien mueble registrable, no habiendo concretado la transferencia registral, por carecer de fondos para ello. Asimismo, solicita la nulidad y/o ineficacia del contrato prendario celebrado respecto del mismo por los incidentados, y, peticona, en consecuencia, se condene a los incidentados al abono de una indemnización que estima. Ello, ya que la constitución de la prenda resulta no solo posterior a la adquisición del bien por su parte, sino que se lo ha sido ilícitamente, y que, además por tratarse de un ejercicio antifuncional de un derecho es un acto nulo, por lo que requiere se disponga retornarse al estado de hecho anterior por lo que se sigue no sólo la existencia de un mejor derecho a la cosa, sino la necesidad de oportunamente disponer la cancelación del gravamen en cuestión, por resultar nulo de nulidad absoluta y además total (arts. 387, 389, 390 y concs. CCCN). Dado trámite de juicio ordinario a la tercería atento a la naturaleza de la cuestión planteada, la pretensión no ha sido resistida por el incidentado (denunciado como titular registral) Sr. Carlos Alberto Garnica, quién ha sido declarado rebelde a fs. 49, mientras que el incidentado (acreedor prendario ejecutante) Sr. Rolando Claudio Franget ha controvertido los dichos y las pretensiones esgrimidas por el incidentista, solicitando que se

rechaza la tercería de mejor derecho interpuesta, esgrimiendo que, a la fecha de suscribirse el contrato de prenda, el vehículo integraba el patrimonio del Sr. Garnica y que, aunque haya existido acuerdo de voluntades e incluso entrega del vehículo (tradición) si no existe inscripción registral, no se produce la transferencia del derecho real, y el dominio sigue en cabeza del tradente por el sistema publicista en materia de automotores, se le ocasiona a su mandante en su condición de acreedor prendario un gravamen irreparable al no permitirle ejercer su legítimo derecho, por lo que interpone la excepción de falta de legitimación sustancial activa de parte del Sr. Mario Cipriano Calderón para interponer la Tercería de Mejor Derecho. Todo ello conforme la relación de causa precedentemente transcrita a cuyas constancias me remito en orden a la brevedad.-

II)Entrando al estudio respecto a la tercería de mejor derecho intentada por el Sr. Calderón y la excepción de “falta de legitimación sustancial” interpuesta por el coincidentado Sr. Franget, debemos establecer la clara diferenciación en tanto no se encuentra discutido que el régimen de propiedad automotor; en nuestro ordenamiento jurídico, erige a la inscripción de las transferencias con carácter constitutivo, cumpliendo así, la función de 'modo' en lugar de la entrega material de la cosa o tradición, y por tanto, deben rechazarse las tercerías de dominio que se intenten sin la correspondiente inscripción, toda vez que el instrumento privado que sirve de título aunque resulte plenamente válido, es insuficiente para alegar el derecho real de dominio en estos casos.

Sin embargo, la tercería que aquí se ha intentado es de las denominadas “de mejor derecho a la cosa”, que se trata de aquellas en las cuales el tercerista alega un derecho preferente sobre la cosa embargada y por ello, requiere la entrega de la misma. Resulta este tipo de tercería una solución pretoriana que ha encontrado la jurisprudencia a los fines de resolver los problemas que se plantean en los casos en que el tercerista no puede acreditar el dominio y tampoco existe la pretensión de cobrar preferentemente de lo producido en la subasta, sino que lo que se pretende es la entrega de la cosa embargada, por lo que su solo petimento, suspende la

subasta, como lo hace la tercería de dominio, hasta tanto se resuelva su procedencia.

Es así como la figura de la tercería se ubica dentro del sistema constitucional (art. 17 CN), como el medio procesal para la defensa del derecho preferencial a la entrega de la cosa embargada y no ver menoscabado su patrimonio por el resultado de un proceso en el cual no participa.

En el caso de los Automotores y su régimen particular de dominio, como se ha dicho, no podría solicitarse una tercería de dominio, toda vez que la transferencia de dominio no se produce sin la correspondiente inscripción, sin embargo, lo dicho no excluye la procedencia de la vía de la tercería de mejor derecho. Díaz Villasuso cita a Moisset de Espanes en cuanto afirma que es idéntica la solución, cualquiera sea el bien y cualesquiera que sean los efectos de la registración en cada caso, ya que, en cualquiera de ellos, “(...)la regla que el derecho inscripto goza de preferencia sobre el del adquirente que no se ha preocupado por registrar su compra, pero ello no excluye que pueda existir en el caso concreto circunstancias que inviertan la prioridad, las que pueden hacerse valer por la vía de tercería de mejor derecho. Ahora bien, dado que en ese caso la preferencia base de la acción constituiría una excepción al régimen general de la ley (donde reiteramos la inscripción es constitutiva), corresponde al tercerista la carga de probar: a) el contrato con el titular registral así como la entrega de la posesión y b) la mala fe del embargante que sabía o debía conocer que el rodado era poseído desde hace largo tiempo por un comprado (...)” (conf. Mariano Díaz Villasuso “Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba” Tomo II, Advocatus, pág. 826).

Conforme lo expresado por Moisset de Espanés, que en principio la preferencia será del embargante que logra el emplazamiento registral de su crédito, antes de que el adquirente del vehículo registre su compra, las excepciones a la misma se verán configuradas en los casos “en que se pruebe que el embargante conoce los derechos del adquirente, y obra de mala fe, abusando de su derecho, o lo hace como cómplice del propio enajenante, que desea evadir su deber de efectuar la transferencia. Esas hipótesis marginales, de prueba no muy fácil, serán

las que se discutan en la tercería de mejor derecho" (Moisset de Espanés, Luis, "Automotores y motovehículos. Dominio", p. 433). Así, en el caso concreto, el adquirente —el tercerista Calderón— deberá probar que el embargante —el codemandado Sr. Franget— tenía conocimiento de la existencia de la transferencia, *"único supuesto que habilita, con independencia de la publicidad registral, y que prospere una tercería de mejor derecho que tiende a hacer prevalecer la obligación de inscribir"* el dominio del vehículo que le adeuda su propietario por sobre el crédito del embargante, *"pagándoselo"* con preferencia al tercerista, inscribiéndolo a su nombre, que es la deuda que con él mantenía el dueño dominial. (Moisset de Espanés Luis, "Reflexiones sobre las tercerías de mejor derecho", JA, 1986-II-p. 161).

Así, a lo relativo al tiempo en que se suscribió el boleto de compraventa o Formulario 08 y la correlativa preferencia que se le otorgará al embargante o al tercerista, debe añadirse otro elemento, como cláusula general del derecho privado patrimonial: la buena fe (art. 1198, Cód. Civil). Así, compatibilizando ambos parámetros -antelación en el tiempo y buena fe del adquirente del auto por boleto-, se ha resuelto que: *"cabe hacer lugar a la tercería de mejor derecho entablada por el adquirente por boleto de un automotor, a fin de que se levante el embargo trabado sobre el vehículo, si la certificación de las firmas insertas en los formularios "08" es anterior al registro de la medida cautelar, el comprador tenía la posesión desde la fecha de la adquisición, pagó la totalidad del precio pactado, y contrató un seguro a su nombre con vigencia anterior al embargo, lo que hace suponer su buena fe"* (CCiv. y Com. B. Blanca, sala 2ª, 19/7/96 "Stinziano, Alberto H.").

Lo dicho, aporta los fundamentos necesarios a fin de proceder a dar trámite a los pedidos así realizados, sin embargo, resta recalcar que, si bien, es aceptado por la doctrina y jurisprudencia (aunque con alguna disidencia) de que se trata de una cuestión incidental, no se aplica el art. 427 del CPCC sino que se formará un cuerpo separado, y se le dará el juicio declarativo que corresponda, ya sea ordinario o abreviado, en función del mismo (art. 439 CPCC). Tal regulación implica que en la tercería impetrada está habilitada la posibilidad de

cuestionar el título ejecutivo (causal) que dio inicio al juicio principal y, correlativamente ofrecer y diligenciar todo tipo de pruebas a su respecto.

Conforme a lo explicitado precedentemente, se procederá a realizar un estudio de la prueba ofrecida y diligenciada en autos.

III) En el concreto de autos, el tercerista ha acompañado a su presentación: **a)** copia de “Contrato de Transferencia – Inscripción de dominio – Formulario 08 N° 388861112” suscrito por el titular dominial Sr. Carlos Alberto Garnica, soltero, DNI 6.361.015 y certificado por el otrora Encargado Titular del D.N.R.P.A. Luis Alberto Quiroga, con fecha 21/11/2016 (fs. 1/2). **b)** Copia de “constancia emitida por la empresa aseguradora “INTEGRITY SEGUROS”” (fs. 3), de la cual surge que la “POLIZA N° 2965881 de la Sección Automóviles de la cual Ud. es titular y que posee vigencia desde el 19/08/2016 al 19/12/2016 se encuentra con los pagos aplicados, con cobertura financiera y sin deuda al día de la fecha”. **c)** Once (11) resúmenes de Tarjeta Naranja por los períodos que van desde el mes de Octubre/16 a Agosto/17, de los que surge el débito del seguro Integrity S 000-001-0000002965881-000-01-190816.

Con respecto a la prueba testimonial, obran en autos las actas correspondientes a las declaraciones de: a fs. 91 Luis Alberto Quiroga, a fs. 409 Diolindo Oscar Romero y a fs. 423 Jorge Enrique Castro. El primero de los nombrados fue convocado a los fines del reconocimiento de la firma inserta en el dorso del Formulario 08 N° 38861112 en el apartado titulado “Fecha, sello y firma del certificante” a lo que manifestó: “Que sí. Que reconoce como propia la firma en certificación de la firma del Sr. Carlos Alberto Garnica, la cual fue colocada en dicho documento durante su gestión como Encargado Titular del Registro del Automotor Seccional Villa Dolores”. Mientras que el resto de los nombrados, Sres. Romero y Castro, reconocen como propias las firmas que les corresponden en sendas actas que fueran labradas en el ámbito penal y ratifican el contenido de las mismas (se remiten a fs. 96 y 101 respectivamente, más luego de la anexión del cuerpo de prueba, las mismas obran a fs. 167 y

172 respectivamente). Seguidamente me referiré a las actuaciones ocurridas en el orden a la denuncia penal que propiciara el aquí tercerista, por lo que, por cuestiones de brevedad no me referiré al contenido de las declaraciones testimoniales mencionadas.

En virtud del ofrecimiento probatorio realizado por el Sr. Calderón, vía suplicatoria que tramitó por expte. N° 1093326, se requirió copia certificada de los autos caratulados “Franget, Rolando Claudio y Garnica, Carlos Alberto – P.SS.AA de DEFRAUDACION (Desbaratamiento de Derechos acordados) – CAUSA CON IMPUTADOS” (Expte N° 6518812), lo que fue debidamente diligenciado por la Cámara Criminal y Correccional de nuestra sede, quien se encontraba interviniendo en los mencionados actuados. Así, obra a fs. 428-431 Sentencia N° 10 de fecha 29/02/2024 que, en su parte Resolutoria dispone: “I) *Declarar a Carlos Alberto Garnica y a Rolando Claudio Franget, ya filiados, autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de desbaratamiento de derechos acordados (arts. 45 y 173 inc. 11 del C.P.) y, en consecuencia imponerles la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional y las costas del proceso (arts. 5, 9, 26, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.; 412, 415, 550 y 551 y cc. del C.P.P.), debiendo cada uno de ellos, durante el plazo de dos años: a. Fijar residencia ante el Tribunal y no mudarla sin previo consentimiento del mismo. b. Comparecer del uno al diez de cada mes por ante el Juzgado de Ejecución. c. Abstenerse del consumir en exceso bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes, d. Efectuar cuarenta (40) horas de tareas comunitarias en la entidad de bien público que en su momento se disponga en el juzgado de ejecución y f. no cometer nuevo delito; todo bajo apercibimiento de ley para el caso de incumplimiento. II) Emplazar a los nombrados para que en el término de quince días desde que la presente quede firme, abonen la tasa de justicia correspondiente (arts. 102 inc. 2 y 103 inc. 18 del Código Tributario Provincial, modificado por la ley impositiva del año 2024 -n° 10.929, B.O. 15/12/2023-), la que asciende a la suma de pesos equivalente a 1,5 “jus”. III) Tener presente la reserva efectuada por el querellante particular.” De la lectura del fallo surge que la imputación que se realiza es atribuirle como*

autor (Carlos Alberto Garnica) y partícipe necesario (Rolando Claudio Franget) del hecho: desbaratamiento de derechos acordados realizado a través de la constitución de un de derecho real de prenda en garantía de un supuesto préstamo de dinero sobre *“el rodado tipo pick up, marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, dominio IPR-203”*. Que dicha constitución de prenda la realizaron los encartados a sabiendas de ambos, que *“dicho automotor había sido vendido y transferida su posesión, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis a Mario Cipriano Calderón, habiendo firmado Garnica un contrato de transferencia de dominio del referido vehículo -formulario 08-, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, por ante el mismo Registro Nacional de la Propiedad del Automotor”*. Que posteriormente, el Sr. Franget inició la ejecución prendaria en sede judicial y así es que, *“el imputado Garnica, con la participación necesaria de Franget, quien prestó su consentimiento para la conformación del contrato de prenda en calidad de acreedor prendario, habría tornado litigioso el cumplimiento de la obligación oportunamente asumida con Calderón respecto del rodado en cuestión, con el consecuente perjuicio patrimonial para éste, quien al momento de la constitución de la prenda antedicha, con el acabado conocimiento de los llamados a proceso, se encontraba en legítima posesión del rodado.”*.

IV)Queda claramente demostrado en autos los dos elementos que se requieren para la procedencia de la presente tercería, ellos son: a) el contrato de compraventa con el titular registral y la entrega de la posesión y b) la mala fe del embargante que sabía o debía conocer que el rodado era poseído por un tercer comprador de buena fé.

Aunque el Sr. Carlos Alberto Garnica se encuentre rebelde en los presentes, ha quedado comprobado que vendió a Mario Cipriano Calderón, el automotor en cuestión Dominio IPR203, mediante “Contrato de Transferencia – Inscripción de dominio – Formulario 08 N° 388861112” suscripto por el mencionado, de estado civil (denunciado) soltero, DNI 6.361.015 y certificado por el otrora Encargado Titular del D.N.R.P.A. Luis Alberto Quiroga, con fecha 21/11/2016 (fs. 1/2). Asimismo se probó que se le entregó la posesión al Sr.

Calderón, lo que surge de las testimoniales brindadas en la investigación penal y que fueran ratificadas en esta instancia civil, como asimismo de las constancias de contratación por parte del tercerista de un seguro obligatorio para el vehículo y la circunstancia irrefutable que fue constituido depositario judicial puesto que, al tiempo del secuestro del vehículo el mismo se encontraba en su posesión conforme da cuenta el acta labrada por el Oficial de Justicia (copia obrante a fs. 26 de la ejecución prendaria).-

Mientras que la mala fe del embargante y del titular registral ha quedado definitivamente plasmada en la Sentencia Condenatoria ya referenciada y por lo cual evitaré caer en inútiles reiteraciones.

Conclusión: Habiéndose cumplimentado la totalidad de los requisitos normativos a mi juicio, deberá declararse la nulidad del contrato prendario suscripto entre los Sres. Garnica y Franget, y por ello, la tercería incoada por el Sr. Calderón deberá ser admitida.

En cuanto al reclamo indemnizatorio realizado en el líbello introductorio, no corresponderá ser objeto de análisis ni resolución, puesto que el mismo no fue conceptualizado (daño emergente, lucro cesante, daño moral), cuantificado concretamente, ni probada su procedencia en los presentes.-

IV) En relación a las costas, por el principio objetivo de vencimiento (art. 130 del CPCC) deben ser condenados en costas solidariamente los Sres. Garnica y Franget, el primero, no obstante la declaración de rebeldía a su respecto, pues ha sido causante de la reclamación que dio inicio a estos obrados, y el segundo por haber comparecido y planteado oposición al pedimento del tercerista.

En orden a los honorarios correspondientes al Dr. Estrada, se debe estar al decir de Calderón respecto al caso de autos: *“En las tercerías de dominio y, dada su identidad de fines, en la de mejor derecho “a la cosa”, la regulación debe practicarse “sobre el valor del bien respecto del cual se solicita la cancelación de la medida cautelar”. Se ha escogido tomar como referencia el valor del bien objeto de discusión y no el de la medida cautelar cuyo*

levantamiento se reclama. No es sencillo determinar con justicia la base en este tipo de tercerías, ya que por un lado la pretensión implica el levantamiento de una cautelar (por lo que podría estarse a la cuantía del gravamen) pero por otro lado la discusión gira en torno a la propiedad de un bien (ofreciendo como base posible la entidad de ese bien). La ley se pronuncia por este último criterio. (...)” (“Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, Ley 9459”, Maximiliano R. Calderón, pag 367). De esta manera, al no existir en autos, constancia alguna que nos permita conocer el valor actual del vehículo objeto del presente, y por ello, no contar con base regulatoria a los fines de estimar los estipendios profesionales, debo decir que los mismos deberán ser regulados en esta oportunidad, en forma provisoria y en el mínimo legal establecido por el art. 84 de la Ley 9459, esto es 20 Jus (remisión al art. 36), lo que asciende a la suma de pesos seiscientos treinta y cinco mil quinientos veintiocho con cuarenta centavos (\$ 635.528,40-20 Jus).

V) Los honorarios profesionales regulados deberán ser abonados dentro del término de 10 días hábiles y de no ser oblatos, se le deberá adicionar un interés desde la fecha de regulación según la tasa pasiva que publica el BCRA más un 3% nominal mensual, hasta su efectivo pago. Asimismo, se les deberá adicionar IVA si al momento de efectivo pago el letrado reviste el carácter de Responsable Inscripto en dicho tributo ante la ARCA. Por lo expuesto y normas legales citadas;

RESUELVO:I) Rechazar la excepción de falta de legitimación articulada por el incidentado Sr. Rolando Claudio Franget y en su consecuencia, hacer lugar a la tercería de mejor derecho promovida por el Sr. Mario Cipriano Calderón en contra del actor, Sr. Rolando Claudio Franget y demandado, Sr. Carlos Alberto Garnica en los autos “FRANGET, ROLANDO CLAUDIO C/ GARNICA, CARLOS ALBERTO – EJECUCIÓN PRENDARIA”, (Expte Nro. 6440607) en su mérito, declarar la nulidad del contrato prendario que diera inicio a dichos actuados y proceder al levantamiento del embargo ordenado en esos autos y que recae sobre el automotor Dominio IPR203, debiéndose librar oficio, a tales fines, al Registro

Nacional de la Propiedad Automotor, Seccional Villa Dolores. **II)** Costas, en forma solidaria, a cargo de los vencidos Rolando Claudio Franget y Carlos Alberto Garnica, a cuyo fin regúlense con carácter provisorio los honorarios del Dr. Alfredo Estrada, en la suma de Pesos seiscientos treinta y cinco mil quinientos veintiocho con cuarenta centavos (\$ 635.528,40-20 Jus), en un todo conforme a lo establecido en los punto IV) y V) del considerando precedente.- **Protocolícese, hágase saber y dése copia.-**

Texto Firmado digitalmente por:

DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.03.18